



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/468/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעת:

רוזה קליש
באמצעות ב"כ: עו"ד כפיר חיון
הארבעה 28, מגדלי הארבעה, קומה 5 תל אביב

נגד

הנתבעת:

לוי דנה יוספה
מהר"ל 5, תל אביב - יפו

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה המורה לבעלים של דירה בבית משותף לתקן ליקויים בדירה הגורמים לנזקי רטיבות בדירה אחרת בבית המשותף, וכן לתקן נזקים אלה לצורך השבת מצבה הפיסי של הדירה לקדמותו.

רקע עובדתי וההליך

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב שדרות ירושלים 113 בתל אביב, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 171 בגוש 7024 (להלן - "הבית המשותף"). התובעת, רוזה קליש (להלן - "התובעת"), היא בעלים של דירה המצויה בקומה השניה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 12. הנתבעת, דנה יוספה לוי (להלן - "הנתבעת"), היא בעלים של דירה המצויה בקומה השלישית בבית המשותף, מעל דירת התובעת, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 15.

3. כנטען בכתב התביעה, מזה זמן רב סובלת דירת התובעת מנזקי רטיבות, הכוללים נזילה פעילה, מוקדי לחות, נשירת טיח, חשיפת ברזל, פטרת ועובש, אשר מקורם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/468/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בליקויים בדירת הנתבעת, כנתמך בחוות דעת מומחה מטעם התובעת אשר צורפה לכתב התביעה. חרף פניות רבות של התובעת לנתבעת לתיקון הליקויים בדירתה, והבטחה שניתנה על ידי הנתבעת לעשות כן, לא פעלה הנתבעת למיגור נזקי הרטיבות בדירת התובעת.

4. בכתב ההגנה הכחישה הנתבעת הנטען בכתב התביעה ועתרה לדחייתה. לדידה, הגורם לנזקי הרטיבות והנזילה בדירת התובעת אינו כשל בדירת הנתבעת, בשים לב כי במסגרת שיפוץ דירת הנתבעת הוחלפה כל צנרת הדירה בחדשה. עוד נטען, כפי שנמסר לתובעת עובר להגשת התביעה ובהסתמך על חוות דעת מומחים, מקור הנזילה הוא מצינור המהווה רכוש משותף העשוי מאסבסט, העובר דרך דירת התובעת. ממצאים אלה הובאו לפני התובעת ואף הוצע לה לפעול במשותף לתיקון הנזילה. ברם, התובעת סירבה לאפשר לנתבעת לתקן צינור הבית המשותף.

5. ביום 18.11.2020 התקיים דיון בתביעה לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין אביטל שרייבר. במסגרתו הורתה המפקחת, בהסכמת הצדדים, מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, מר אסי פייזק (להלן - "המומחה"), לבדוק הרטיבות הנטענת בדירת התובעת וליתן חוות דעת הן בשאלת הגורם לרטיבות הן באשר לעבודות הדרושות לתיקון הליקויים, ככל שנמצאו, ולתיקון נזקי הרטיבות שנגרמו בשל ליקויים אלה לדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו.

6. ביום 2.12.2020 ביקר המומחה בדירות הצדדים בבית המשותף ונתן חוות דעת (להלן - "חוות דעת המומחה"). בהתאם לממצאי חוות הדעת, בדיקת דירת התובעת, לרבות באמצעות הדמיה תרמית, הדגימה נזקי רטיבות הכוללים כתמי רטיבות, נפילת טייח, קילופי צבע ועובש במספר מוקדים, כלשון המומחה בחוות הדעת: "בתקרה וקיר חדר שינה מזרחי, תקרה וקירות חדר שירותים, תקרה וקירות חדר אמבטיה ובקיר חדר שינה מערבי הגובל עם חדר האמבטיה" (עמוד 4 לחוות דעת המומחה). עוד בהתאם לממצאי חוות הדעת, דירת הנתבעת מחולקת לשתי יחידות דיור נפרדות ובכל יחידת דיור קיימת מערכת הספקת מים וניקוז מים. בדיקת דירת הנתבעת, אשר כללה בדיקת לחץ מים, בדיקת הצפה של קופסאות הביקורת, צילום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/468/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פנים צנרת וסריקה תרמית, הדגימה ליקויים בדירה. בהתייחס ליחידת הדיור המערבית, קבע המומחה כי קיימת הן דליפה בברז כיור המקלחת, הן בעיית איטום בממשק אריחי קרמיקה. בהתייחס ליחידת הדיור המזרחית, קבע המומחה כי קיימת דליפה בקופסת מאסף בחדר המקלחת, דליפה בחיבור צינור שרשורי בין הקופסה המרכזית לקופסת הדוש וכן חדירת מים למצע המילוי בעקבות איטום לקוי בממשק אריחי הקרמיקה (עמודים 5-7 לחוות דעת המומחה). המומחה הוסיף ומצא סימני רטיבות בקירות מעטפת הבית המשותף, הן בקיר צפוני בסמוך לחדר השירותים בדירת התובעת, הן בקיר מזרחי בנקודת התפר שבין תקרת דירת התובעת לרצפת דירת הנתבעת, וכן מצא כי קיימת דליפה בצינור מרכזי "צינור 4 צול" בשל בלאי בהינתן "צנרת מתכת ישנה ורקובה" (עמודים 4 ו-6 לחוות דעת המומחה).

7. בהתאם לחוות דעת המומחה, הגורמים לנזקי הרטיבות בדירת התובעת הם "כשלים בצנרת המים והניקוזים של דירת הנתבעת" וכן "כשל בצנרת 4 צול של הרכוש המשותף", כמפורט לעיל (עמוד 7 לחוות דעת המומחה). המומחה הוסיף וקבע בחוות הדעת העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעת וברכוש המשותף, וכן העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת, בהוסיפו כי יש לבצע בדיקת תכולת רטיבות למצע המילוי בדירת הנתבעת על מנת לאמוד היקף העבודות הדרושות לתיקון הליקויים והאם כוללות הפעלת מערכות ייבוש ופירוק משטח הריצוף בדירה (עמוד 7 לחוות דעת המומחה).

8. ביום 9.12.2020 ניתנה חוות דעתו המשלימה של המומחה במענה לשאלות הבהרה מטעם התובעת.

9. בהחלטה מיום 22.12.2020 הורתה המפקחת א' שרייבר לנתבעת לבצע בדיקת תכולת רטיבות בדירתה, באמצעות איש מקצוע מטעמה, ולהעביר ממצאי הבדיקה למומחה, אשר יקבע מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעת ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת. עוד הורתה המפקחת בהחלטה, כי המומחה יוסיף ויתייחס בחוות דעתו המשלימה לחלוקת האחריות בין נציגות הבית המשותף לנתבעת לעניין נזקי הרטיבות בדירת התובעת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/468/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. ביום 5.1.2021 ניתנה חוות דעתו המשלימה של המומחה, לאחר שנמסרו בידו ממצאי בדיקת תכולת רטיבות בדירת הנתבעת. המומחה קבע כי הבדיקה בוצעה רק ביחידת דיור אחת בדירת הנתבעת מבין השתיים. בהתאם לממצאי הבדיקה "תכולת הרטיבות גבוהה מאד מעל לדרישות התקן". לפיכך, קבע המומחה כי "קיים צורך לבצע פעולות ייבוש ו/או החלפת מצע המילוי בשטח מיקום הדגומות". בתוך כך, המליץ המומחה לבצע בדיקת תכולת רטיבות הכוללת החלקים בדירת הנתבעת שלא נבדקו, על מנת לאמוד תכולת הרטיבות בדירה בכללותה, בהוסיפו כלשונו בחוות הדעת המשלימה: "במקביל לשלול חברות שיקום לבדיקה האם ניתן לייבש הדירה ... ו/או שקיים צורך לפרק את הריצוף בשטח הדירה, החלפת מצע המילוי כולל ייבוש הבטון באמצעות מסחררי אוויר, ורק לאחר התייבשות לבצע עבודות שיקום". המומחה הוסיף וקבע בחוות דעתו המשלימה, כי יש לבצע פתיחה של אריח בקיר משותף בין חדר הרחצה ביחידת הדיור המזרחית לחדר הרחצה ביחידת הדיור מערבית, לבדוק האם קיימת חציצה ושכבת איטום. המומחה לא התייחס בחוות דעתו המשלימה לחלוקת האחריות בין נציגות הבית המשותף לנתבעת לעניין נזקי הרטיבות בדירת התובעת.
11. בהחלטה מיום 7.1.2021 הורתה המפקחת א' שרייבר לטיפול הנתבעת בהתאם לחוות דעתו המשלימה של המומחה. בהחלטה מיום 18.1.2021, לנוכח בקשת הנתבעת, הורתה המפקחת לנתבעת להמציא למומחה מסמך רלוונטי וכן הורתה למומחה להבהיר האם נדרשת בדיקה נוספת לצורך מתן חוות דעתו המשלימה, כאמור בהחלטתה מיום 7.1.2021.
12. התביעה עברה לטיפול.
13. בהחלטה מיום 9.2.2021, הורתי למומחה להבהיר האם הוא נדרש למסמכים נוספים לצורך מתן חוות הדעת המשלימה. בהחלטה מיום 14.2.2021 הורתי למומחה לבצע- הוא בדיקת תכולת הרטיבות הדרושה בדירת הנתבעת.
14. ביום 17.3.2021 ניתנה חוות דעתו המשלימה של המומחה לאחר שביצע בדיקת תכולת רטיבות במצע המילוי בדירת הנתבעת. במסגרתה, קבע המומחה כי ממצאי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/468/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הבדיקה העלו כי "מצע המילוי בשטח הדירה אינו עומד בדרישות התקן". לפיכך, הוסיף וקבע בחוות הדעת עבודות שיש לבצע בדירת הנתבעת לתיקון הליקויים בה.

15. משהתקבלה חוות דעתו המשלימה של המומחה, הורתי לצדדים בהחלטה מיום 22.3.2021 ליתן עמדתם לעניין משלוח שאלות הבהרה למומחה וחקירת המומחה על חוות הדעת. ככל שהצדדים אינם מבקשים לעשות כן, הורתי לנתבעת ליתן עמדתה לעניין ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתה ולתיקון הנזקים בדירת התובעת, בהתאם לחוות דעת המומחה.

16. התובעת עתרה למתן פסק דין המורה חיוב הנתבעת בביצוע מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעת ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת, בהתאם לחוות דעת המומחה.

17. בתגובה, הודיעה הנתבעת כי היא אינה מבקשת להפנות למומחה שאלות הבהרה ואינה מבקשת לחקור המומחה על חוות הדעת. בנוסף, הודיעה הנתבעת כי היא מקבלת ממצאי חוות דעת המומחה ומסכנותיו וכי היא נכונה לבצע העבודות לתיקון הליקויים בדירתה. עם זאת, טענה הנתבעת כי אין היא חבה בתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת, משמקורם בליקוי בצינור 4 צול המהווה רכוש משותף.

18. הצדדים הגישו כתבי הסיכומים.

דיון והכרעה

19. הוראת סעיף 3 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, מורנו לאמור:

"(א) בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו או בערכה.

(ב) בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/468/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

20. מכוחה של הוראת דין זו חלה חובה מוחלטת על נציגות בית משותף וכן על בעלים של דירה בבית המשותף לתקן כל ליקוי ברכוש המשותף או בדירה, בהתאמה, העלול לגרום נזק לדירה בבית המשותף. חובה זו חלה, מקל וחומר, כאשר הליקוי גרם לנזק בדירה בבית משותף ונציגות הבית המשותף ובעל הדירה האחרת לא פעלו לתיקון הליקויים. חובה מוחלטת זו היא ללא קשר לשאלה האם הליקוי נובע ממעשיה של נציגות הבית המשותף או ממעשיו של בעל הדירה, בהתאמה, ממחדליהם או מכל סיבה אחרת. כלשון המלומד פרופ' י' ויסמן, בספרו דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997), עמוד 482: "אם יש בדירה דבר הטעון תיקון שיש בו כדי לגרום נזק לדירה אחרת, חייב בעל דירה לבצע את התיקונים הדרושים למניעת הנזק" (ראו גם: ספרו של א' אייזנשטיין יסודות והלכות דיני מקרקעין - חלק שלישי: בתים משותפים (תשס"א-2001), עמוד 160).

21. כאמור, בהסכמת הצדדים מונה מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין לבדוק דירות הצדדים וליתן חוות דעת באשר לגורמי הרטיבות בדירת התובעת והעבודות הדרושות הן לתיקון הליקויים הן לתיקון נזקי הרטיבות.

22. לנוכח הסכמת הנתבעת ומשלא נסתרו חוות דעת המומחה, אשר נערכו באופן מקצועי ואובייקטיבי, הנני ליתן צו עשה המורה לנתבעת לבצע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתה בהתאם לחוות דעת המומחה, כדלקמן:

א. לתיקון הדליפה בברז כיור המקלחת ביחידת הדיור המערבית, תבצע הנתבעת העבודות כלשון המומחה בחוות הדעת: "החלפת ברז כיור מקלחת" (עמוד 6 לחוות דעת המומחה).

ב. לתיקון ליקויי האיטום בממשק אריחי הקרמיקה ביחידת הדיור המערבית, תבצע הנתבעת העבודות כלשון המומחה בחוות הדעת: "חידוש שכבת האיטום בממשק אריחי קרמיקה" (שם).

ג. לתיקון הדליפה בקופסת מאסף בחדר המקלחת, הדליפה בחיבור צינור שרשורי בין הקופסה המרכזית לקופסת הדוש וכן חדירת המים למצע המילוי בעקבות איטום לקוי בממשק אריחי הקרמיקה ביחידת הדיור המזרחית, תבצע הנתבעת העבודות כלשון המומחה בחוות הדעת: "פירוק חדר מקלחת, פינוי מצע המילוי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/468/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עד למשטח הבטון וביצוע החלפת מערכת הניקוז ברצפת חדר מקלחת. במהלך ביצוע החלפת מערכת הניקוז יש לבצע בדיקה האם קיימת חציצה של חגורת הפרדה בין חדר מקלחת מזרחית לחדר מקלחת מערבית כולל שכבת איטום" (עמודים 6-7 לחוות דעת המומחה).

ד. לנוכח ממצאי בדיקת תכולת רטיבות בדירת הנתבעת, תוסיף הנתבעת ותבצע העבודות כלשון המומחה בחוות דעתו המשלימה מיום 17.3.2021: "פירוק אריחי ריצוף בשטח הדירה בשתי יחידות הדיור וביצוע פינוי מצע המילוי עד למשטח הבטון. לאחר פירוק ופינוי מצע המילוי, יש לבצע הפעלה של מסחררי אוויר בשטח הדירה ללא ריצוף לפחות ל-5 ימים לצורך ייבוש משטח הבטון לקיצור הליך עבודות שיקום בדירת התובעים". עוד בהתאם לחוות דעת זו: "יש לבצע שכבת איטום בחדרי רחצה. ... בבדיקה המוקדמת נמצא כי במקום בוצעה פתיחה של אריחי ריצוף ונמצא כי לא קיימת שכבת איטום תת רצפתי, דבר אשר גורם לחדירת רטיבות לדירת התובעת בזמן חדירת מים מאיטום לקוי הקיים ברצפת המקלחון" (עמוד 2 לחוות הדעת המשלימה).

23. העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעת, כאמור בפסקה 22 לעיל, תבוצענה ותושלמנה בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי. העבודות תבוצענה בכפוף לאישור יועץ בתחום האיטום מפרט עבודות ומפרט חומרים בכתב לתיקון הליקויים.

24. הנתבעת תמציא לתובעת אישור בכתב מטעם היועץ בתחום האיטום בדבר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעת בהתאם לחוות דעת המומחה ותקינותן. זאת, בתוך 7 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים כמפורט בפסקה 22 לעיל, בדואר רשום עם אישור מסירה.

25. אשר לליקוי בצנרת 4 צול המהווה רכוש משותף, כמפורט בעמוד 7 לחוות דעת המומחה, משלא התבקש צירוף נציגות הבית המשותף כנתבעת נוספת בתביעה, אין בידי ליתן צו בעניין זה. לצורך לתיקון ליקוי זה על התובעת לפעול אל מול נציגות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/468/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הבית המשותף, האמונה על פי הוראות הדין על החזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף.

26. משלא הוכח לפניי כי הליקויים בדירת הנתבעת וברכוש המשותף גרמו לנזקים שונים ונפרדים, בבחינת נזקים הניתנים לפיצול ולייחוס, יש לראות הנתבעת ונציגות הבית המשותף, מזיקים בנפרד הגורמים נזק אחד. מכוחה של הוראת סעיף 11 לפקודת הנזיקין, חבים הם יחד ולחוד בגין נזקים אלה.

27. לפיכך, הנני להורות חיוב הנתבעת לשלם מחצית עלות ביצוע העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו.

28. בתוך כך, הנני להורות לתובעת לבצע העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירתה לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו, הכוללות, כלשון המומחה בחוות הדעת מיום 2.12.2020, כדלקמן: "גירוד טיח רופף למניעה של נפילת הטיח ... גירודי הטיח יבוצעו במקומות בהם קיימת התנפחות טיח בחדר טלוויזיה, חדר מזרחי, קירות חדר שירותים וקיר חדר אמבטיה". לאחר ייבוש משטח הבטון ברצפת דירת הנתבעת, כמפורט בפסקה 22(ד) לעיל, יבוצעו "תיקוני שפכטל וצבע בתקרה וקיר חדר טלוויזיה, חדר שינה מזרחי, תקרה וקירות חדר שירותים, תקרה וקירות חדר מקלחת, קיר חדר שינה מערבי" (עמוד 6 לחוות הדעת).

29. העבודות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת, כאמור בפסקה 28 לעיל, תבוצענה ותושלמנה בתוך 21 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעת וברכוש המשותף. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. התובעת תשמור בידה אסמכתאות לביצוע העבודות כאמור.

30. הנתבעת תשלם לתובעת מחצית עלות ביצוע העבודות לתיקון נזקי הרטיבות בדירתה לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו, בתוך 3 ימים ממועד דרישת התובעת בכתב במצורף לחשבונית מס/קבלה בגין ביצוע התשלום על ידי התובעת בפועל.

31. אשר להוצאות המשפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו 'שלא יצא שכרו בהפסדו', וכי רק בנסיבות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/468/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות. זאת, כדי למנוע חיסרון כיס של הצד הזוכה, להרתיע תובעים מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים להימנע מהתגוננות סרק מפני תביעה ראויה (רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 13-14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.12.2020)). כפי שמורנו הוראת תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, "חיוב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, כמשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין". אשר לשיעור ההוצאות, אימץ מתקין התקנות החדשות ההלכה שנפסקה בעניין זה במרוצת השנים, לפיה בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך. בתוך כך, וברוח עקרונות היסוד הקבועים בחלק א' לתקנות סדר הדין האזרחי, יתחשב בית המשפט "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש". (תקנה 153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי; ראו גם: ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); ע"א 9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018)).

32. ביישמי אמות מידה אלה בנסיבות דנן, שעיקרן קבלת התביעה, משמצא המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין ליקויים בדירת הנתבעת הגורמים לנזקי רטיבות נרחבים בדירת התובעת, ובנותני הדעת להתנהלות הצדדים במסגרת בירור התביעה, לרבות הסכמת הנתבעת לבצע תיקון הליקויים בדירתה בהתאם לחוות דעת המומחה מבלי שביקשה לחקור המומחה על חוות הדעת, ולנוכח ההוצאות שהוכחו לפניי, הנני לחייב הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות ההליך בסך של 3,000 ש"ח, הכוללות עלות חוות דעת מומחה מטעם התובעת שצורפה לכתב התביעה, חלקה של התובעת בשכר טרחת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין ואגרת התביעה. בנוסף, הנני לחייב הנתבעת לשלם לתובעת שכר טרחת עורך דין בסך של 8,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. לאחר מועד זה יישא החיוב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/468/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום
בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, ג' תשרי תשפ"א, 9 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו